

עין משפט
נר מצוה

יא:

דמחייב **בשעת** **בזיעה**^א **אלא**^ב **אהולאה** מחייב נמי בשעת בזיעה **דפרשיט** **ורש"י** **מירץ** בענין אחר בהמואל תפילין (עירובין דף נט: וזכ"צ דעירובין (דף כ. ב. וס) פירשמי וגראה דלע"י א' דהלכה כר"מ בגורמיו בהא דלמך לא יעמוד ברה"ר ומטלטל ברה"י או איפכא

לית הלכתא כוומיה אלא כרצנן דשרו

כדמוכא בהמואל תפילין (סס דף נח:)

דלמך מתני ליה רבי חנינא בר שלמינא לחייא בר רב קמיה דרב לא יעמוד כו' א"ל שזקת רצנן ועבדת כר"מ: **אמר רבא אביי אמינא דה.** דגורין גזירה לגזירה ^דדוקא בהולאה

גזר אביי, וכל הנהו דמיימי ראייה איירי בהולאה אצל בעלמא לא גזר דהא ברש גזיה (דף ג.) פריך אביי למאן דגזר גזיה שגולדה גייט אטו פירות הנושרים היא גופה גזירה ואנן ינקוס כו': **אמ"א** **לאו** ברמליית. ואע"ג ^ט דלאן כרמלית ככלים" האני גת כיון דממוכר לקרקע לא שמיה כלי: **ואם יצא פטור אבל אסור** דברי ר"מ. והא דמתן פירקא כמה

אשה (לקמן דף סג.) ואם יאלה אשה במחט הנקוצה חייבת חטאת התם לגמרי דרך הולאה צדק וכן גבי הא דאמר ר"מ אם א' שכת והולאה צפוי צפה: **כל אצולאי** **מינוף** **לא קא חשיב.** אע"ג דהוי אורמי צדק כיון דלא היו אורמיה אלא משום אצולאי טינוף לא חשבין הולאה כי אורמיה מדע דהא הכופה קערה בשציל שלא ילקה הכותל אינו צדי יותן אע"ג דתיחא לה שגופלים המים בדחוק מן הכותל ע"י הקערה כיון דלא תיחא ליה אלא משום אצולאי טינוף לא חשבין ניוחמא לגבי הכשר ה"ע לא חשיב הולאה כי אורמיה ופריך התם לא תיחא ליה בהני משקין כלל הכא תיחא ליה בהאי כים לקבולי צי' וציב וזכ"ג שמקבל מים לללולי טינוף חשבו משקא לרצון כדמוכח מסיפא וכי הוי דחשיב משקין דמתקבלין אע"ג דלללולי מטינוף יט' משום דלחשביניהו קבלתן ה"נ חשיב כים המקבל וציב לללולי מטינוף הולאה כי אורמיה:

וכשמוכה

ג' נמי מיבעי ליה לספירה לא נצרכא אלא לבו ביום והא מיבעי ליה כדי שלא יטנפו כליו א"ר זירא האי תנא הוא דאמר ^ב כל אצולאי מינוף לא קא חשיב דתנן ^ה הכופה קערה על הכותל אם בשביל שתודח הקער' הרי זה יבבי יותן אם בשביל

יציאות השבת פרק ראשון שבת

וכן צגת. לקמיה מפרש לה: **כרמלית.** כגון בקעה דמדרבנן הוא דאסור להכניס ולהוציא: **מסו.** לעמוד ברה"י או ברה"ר ויושיט ראשו לכתמלה לתוכו וישתה: **היא היא.** כשם שאסרנו זו במשנתנו כך זו אסורה: **היא גופה.** אפי' יוציא הכלי מתוכה לרשות היחיד או

מתוכה לרה"ר מדרבנן בעלמא הוא: **ואנן ניקוס וגגור.** הושטת ראשו אטו גזוה כלל: **אי נישא רש"י.** כגון וישתה לתוכה תנינא: **ואי רש"ר.** כגון אינה גזוה ג': **לענין מעשר.** דשמייה על הגת ממש שלא עקרו משם להוציאו חוזה הויא שמיית עראי ופטור ממעשר כל זמן שלא ירד לצור שהוא גמר מלאכתו למעשר אצל להוציאו משם הוי קצע שאין דעמטו להחזיר המומר ואע"ג דלא נגמר מלאכתו למעשר אסור: **צחמין.** שמוגז צחמין שזב אינו ראוי להחזיר המומר שלא יחמין את היין ממחמת החמין: **מאי לאו דסחונה צנגדו.** שאין דרך הולאה צדק ואפי' הוליעה לרשות הרבים משחשכה שצות בעלמא הוא וקא גזר סמוך לחשכה אטו חשכה אלמא גזרינן דלא לימי לעפוק מרש"י לרש"י, ואנן ניקוס וגגור. **א**י דשיל גופה גזירה. **א**י דשיל נפשיה כלל לינא איסורא דלורייתא אלא גזירה דרננן, דלא לימי לעפוק מרש"י לרש"י, ואנן ניקוס וגגור. **א**י דשיל אטו הנכסת כלי (שם). גזירה לגזירה. הא דלמרינן בטלי ספיס' אין גזרינן גזירה לגזירה, והאי קרא נפקא (ויקרא יח ג.) ושמרתם את משמרת, עשו משמרת, כלומר גזירה, ולא למשמרת, למותר, ולא משמרת למשמרת, שלא יעשו גזירה לגזירה (בבב"ב, שוה"ע על הגת. עומד על הגת ושותה, דכל זמן שלא הוציאו לחוץ לא שמיית קצע הוא ופטור מן המעשר, בין שמוגז צחמין בין שמוגז טעון (שו"ב סז). **מחייב.** צחמין שמוגז משויא ליה קצע (שם). על החמין חייב. **לפון** ראוי להחזיר המותר שמקלף הין, הלכך כי מוג ליה צחמין ארעמא למשחיה כוליה מוג ליה ומשויא ליה מוגת קצע, אכל מוגת טען לא משויא ליה קצע דילמא שמי פורמא ומסדר יליה, הלכך כל מנה דשמי הוי ארעי, ומתני דקמין וכן צגת ר"מ היא וקמני לא יעמוד ע"ג קרקע וישתה צגת בלא הפרשת מעשר אפי' הכנים יצאו ורצו לגת (שם). לא יצאו חוץ בבכור. שולחין לא חלמנו לקבל וזי ונצוק מנין לאחיו, שאיני מפשט לו (קט"ו ג.). **הרי זה בכי יותן.** אם נפלו חמ"ט להחט לאחט ונכנסו דלחשביניהו להנך משקין להחט קערה ויחא ליה כדך נפילה, אפילו לא לחשביניהו לנורק כדך פירות, כי יותן קרינא ביה, דנחמא ליה כדך נפילה (יור"ד סו).

מסורת הש"ס

(א) עירובין (ט, כז) (נפלה ג. וס"ג.) (ב) עירובין נט: משפחות פ"ד מ"ד, ז) וכן עטמא מפני שהא מחזיר כי אינו מתנשה דמעשרות רק בעירובין.) (ס) מוספתא פ"א, (י) נ"ח מה שפירש בערך ערך ק"ה, (י) חולין טו. ממשיךין פ"ד מ"ג, (ח) כהנות מ"ג,

❧

לעזי רש"י

ויר"א. סרגל. כפרחור"ש [פולוניש]. כובסים (הורכבים או הלוהצים או החובטים בכדי כירי לאשפרו). קרדונג"ש. רדררים.

❧

מוסף רש"י

כרמלית מאי. מהו שעמוד ככרמלית וישתה כרה"י או כרה"ר (שו"בין סז). היא היא. כי היכי דלא יעמוד ברה"ר וישתה ברה"י, ע"כ יעמוד בכרמלית וישתה ברה"י. (שם). היא גופה גזירה. **א**י דשיל נפשיה כלל לינא איסורא דלורייתא אלא גזירה דרננן, דלא לימי לעפוק מרש"י לרש"י, ואנן ניקוס וגגור. **א**י דשיל אטו הנכסת כלי (שם). גזירה לגזירה. הא דלמרינן בטלי ספיס' אין גזרינן גזירה לגזירה, והאי קרא נפקא (ויקרא יח ג.) ושמרתם את משמרת, עשו משמרת, כלומר גזירה, ולא למשמרת, למותר, ולא משמרת למשמרת, שלא יעשו גזירה לגזירה (בבב"ב, שוה"ע על הגת. עומד על הגת ושותה, דכל זמן שלא הוציאו לחוץ לא שמיית קצע הוא ופטור מן המעשר, בין שמוגז צחמין בין שמוגז טעון (שו"ב סז). **מחייב.** צחמין שמוגז משויא ליה קצע (שם). על החמין חייב. **לפון** ראוי להחזיר המותר שמקלף הין, הלכך כי מוג ליה צחמין ארעמא למשחיה כוליה מוג ליה ומשויא ליה מוגת קצע, אכל מוגת טען לא משויא ליה קצע דילמא שמי פורמא ומסדר יליה, הלכך כל מנה דשמי הוי ארעי, ומתני דקמין וכן צגת ר"מ היא וקמני לא יעמוד ע"ג קרקע וישתה צגת בלא הפרשת מעשר אפי' הכנים יצאו ורצו לגת (שם). לא יצאו חוץ בבכור. שולחין לא חלמנו לקבל וזי ונצוק מנין לאחיו, שאיני מפשט לו (קט"ו ג.). **הרי זה בכי יותן.** אם נפלו חמ"ט להחט לאחט ונכנסו דלחשביניהו להנך משקין להחט קערה ויחא ליה כדך נפילה, אפילו לא לחשביניהו לנורק כדך פירות, כי יותן קרינא ביה, דנחמא ליה כדך נפילה (יור"ד סו).

❧

רבינו חננאל

וכן צגת. איבעיא להו מהו לעמוד בכרמלית וישתה ברה"י או ברה"ר אע"פ שאינו מכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה. אמר אביי היא היא, כלומר אסור. רבא אמר היא גופה גזירה להכניס ראשו ורובו למקום ששותה משום חששא שמה

עוד א מרי פטין מה' שנת הלכה ב סמנ לאון סה טוש"ע אפי' כס שז ספי"א: **ק**ב ב מרי פיה מה' מעשר הלכה טו: **פ** ב מרי פייט מה' שנת הלכה כו סמנ לאון סה טוש"ע אפי' כר רנע ספיף י: **פ**א ד ה מרי שס הלכה כא וסמנ שס טוש"ע אפי' ס' שא ספיף י: **פ**ב ו מרי שס הל' ככ טוש"ע ספיף י: **פ**ג ז מרי פיי"ב מה' טומאת אולתין ג: **פ**ד

❧

תורה אור השלם
1 ובי יתן מים על ידע וקפל מנבלתם עליו קטא דואא לכתב:
ויקרא יא לא

❧

הגהות הב"ח
(א) תוס' ד"ה וחס ולא וכו' ר' מאיר כח היתר וכו' והוציאנו כפיו: (ב) מ"ה כל וכו' אפי' לאללוי מטינוף דין משום:

❧

גליון הש"ס
גמ' כל אצולאי מינוף וכו'. ע' לקמן פד ע"כ מד"ה ונמקן: תוס' ד"ה אמר אביי וכו' דוקא בהוצאת וכו'. ע' עירובין גכ ע"כ מד"ה אלא אמר אביי: ד"ה אלא לאו וכו' דאין כרמלית ככלים. כמו שפירש"י נעל ח ע"כ ד"ה משום:

❧

מוסף תוספות
א. הא בעידנא דמחייב עלייהו דהיינו בשעת הנתח גרין אכתי לא מחייב אהוצאת עד שינזחו במעין. מוס' עירובין כ. ג. דואי. מוס' ספי"ג. ג. משום דהוצאת מילתא דרשכיתא דרבר הוהא אחזקיה בה רבנן לגזור גזירה לגזירה. מוס' ספי"ג: דקסבר אביי דכולא דהאגוזיהאידכביתאי לאהא לא קיימי.ה. ספי"א: (ד)מקח שיהא קלה בעיני כל אדם שברשות היחיד מותר לפנות חפצים מותרות זו לזות זו ס"ל לאביי דמחמרין בה גזרינן בה גזירה לגזירה. מ' ה"ה. גוש' ספי"ג. ד. דקיימא לן. מוס' ספי"ג. ה. וכומו שפירש"י דיל (על"פ ח.) גבי קופה דאמרינן פחות מכאן מטלטלין. מ' ה"ה. ו. תתם משנה לא תצא אשה במחט נקובה. מוס' ספי"ג.

❧

א. הא בעידנא דמחייב עלייהו דהיינו בשעת הנתח גרין אכתי לא מחייב אהוצאת עד שינזחו במעין. מוס' עירובין כ. ג. דואי. מוס' ספי"ג. ג. משום דהוצאת מילתא דרשכיתא דרבר הוהא אחזקיה בה רבנן לגזור גזירה לגזירה. מוס' ספי"ג: דקסבר אביי דכולא דהאגוזיהאידכביתאי לאהא לא קיימי.ה. ספי"א: (ד)מקח שיהא קלה בעיני כל אדם שברשות היחיד מותר לפנות חפצים מותרות זו לזות זו ס"ל לאביי דמחמרין בה גזרינן בה גזירה לגזירה. מ' ה"ה. גוש' ספי"ג. ד. דקיימא לן. מוס' ספי"ג. ה. וכומו שפירש"י דיל (על"פ ח.) גבי קופה דאמרינן פחות מכאן מטלטלין. מ' ה"ה. ו. תתם משנה לא תצא אשה במחט נקובה. מוס' ספי"ג.

❧

רב נסים גאון
רבא אמר היא גזירה וניקין לגזור גזירה לגזירה. וגזרינן היא הוכחה בפרק עושין פסין (עירובין כ) גזירה דילמא חזי ליה לאיכוס דמיקליל ושקיל ליה לדוולא ומפיק ליה, וחוזאי ליה לאידך גיסא נמי דמיקליל ומנח ליה ומפיק ליה מותר"י לרה"ר. ואותא במסכת יום טוב בפרק

המביא כדי יין (דף קז) אמרו כל דבר שמתור חזור לא קבע, וכן הושתה על הצונן פטור מן המעשר מפני שמחזיר את המותר. **אלא אמר רב המנונא לא קשיא כאן בזב בעל ב' ראיות וכאן בזב בעל ג' ראיות.** ומה הפרש בין זב הרואה ב' ראיות ובין זב הרואה ג' ראיות. וזכור במשנה בפ' מגילה נקראת (דף קז ח) אין בין זב הרואה שתי ראיות לרואה ג' אלא קרבן. ובלתולמד בדרו הדרב ופירשו מן הכותב, מנה הכותב שתיים וקרא טמא דכתיב (ויקרא טו) איש איש כי יהיה זב מבשרו וזבו טמא הוא, הוכיח הויבה ב' פעמים, וכן אמר טמא דין עליו ליטמא בב' ראיות. וחזר ואמר (שם) וזאת תהיה טומאת בזובו רר בשרו את זובו את החתים בשרו מזובו וטמא הוא, מנה הכותב ג' וקרא טמא, הוכיח הויבה ב' פעמים וכן אמר טמא. ואם בב' ראיות דין עליו ליטמא ובג' ראיות אינו דין שיהא טמא שער שלא ראה ג' ראה ב', ומאי (כז) אחי לן האי קרא אחרינא. וגמרי' מרבנן פירושא דיליה ב' ראיות לטומאה וכן לקרבן. ובמשנת זבין בפרק ב' ראה ראייה ראשונה בודקין אותו וכו', ר' אליעזר אומר אף בשלישית בודקין אותו מפני הקרבן. וכן עוד לדבריהן זב בעל שלש ראיות נמי מיבעי ליה לטהרה, א' עיקר דיליה בקרא לפום מאי דגמרין בפירושיה, וחזא שאמר הכותב (ויקרא טו) וכן יטהר הוב מזובו וספר לו שבעת ימים, ואמרו בתורת כהנים שבעת ימים יכול בין סמוכין ובין מפורזין, ת"ל לטהרות שטרתה אחת כלומר צריך שיהי ימי הטהרה דרצופין כדי שלא תפסיק טומאה, ואם יראה במקצתן ויבות הרי סתר כל מה שעברו עליו מימי הספירה וחייבי לספור אחרי שיהיה מטומאת ד' ימי טהרה מתחלה עד שימלאו לו כולם כטהרה והוא טהור. ובמשנת זבין בפרק א' אמרו אבל אם ראה זוב אפילו יום ד' סתר שלפניו. ובמסכת נדה בפרק המפלת (דף כב) אמר ליה גזירת הכותב היא וזיה מוגדה טהרה כל ז', ופחותיה וזיה לא סתרה כל ז', ובפ' בנות הכותים (דף דף גז) בעי רמי רב חמא פולסת שכבת זרע מזה שטתורה ביובה רואה היא וכו'. וליתעמין דן גופתה היכי סתר, אחרי טהרתו אמר רחמנא שילא תהא טומאה מפקסת ביניהן, אלא נישא אית לך למימר שלא תהא טומאה וזיה מפקסת ביניהן. ובפרק כל הובאים (דף קז) אמר אבא ר' עקיבא מצניו כוב וכוכה ושמירת יום כנגד יום שהן בחוקת טהרה וכיון שראו סתרו. ובסוף הפרק הא' מן כריתות (דף קז) אמרו הא קמ"ל דוקא דראה בלילי ח' אבל ביממא דד' לא דקסבר כל ראייה שהיא סותרת אין מביאה לידי קרבן. ובפסחים בפ' כיצר צולין את הפסח (דף קא) ובגזירות בסוף פרק הידני נזיר (דף קו) אמרו תאני ר' אושיעיא אבל הרואה זב בשביעי סותר שלפניו, ורבים כמו אלה. ובנזיר אמרו עוד וחייבים הראשונים ופלו מי שיש לו אחורנים סותר כז, כי טמא גזור הטומאה סותרת הכל ואין התגללות סותרת הכל כז.

(א) [לפנות בגמ' חתא לפסירה].